

doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2025.22.017

专利转化运用视域下开放许可制度的激励策略与实施路径研究

梅术文, 龚 旂

(南京理工大学知识产权学院, 江苏南京 210094)

摘要: 专利开放许可作为促进知识产权转化运用的重要机制, 在推动科技进步和产业创新上发挥着关键作用。然而, 专利开放转化意愿低、开放许可信息披露不对称等现实问题彰显的制度激励不足, 在许可官费、许可声明和许可平台中均有体现, 制约着专利开放许可制度效能的发挥。通过引入“制内市场”理论框架, 并融合市场效益原则与战略选择理论, 提出了一个包含制度性激励与市场性激励的二元架构。研究表明: 专利开放许可制度是实现专利转化运用的关键机制, 其有效运行涵盖经济、制度与平台 3 个激励维度, 并核心围绕许可费用、许可效力与许可平台三大基本要素展开; 我国专利开放许可制度的实践面临激励机制上的市场失调性、政策功能上的滞后性以及交易过程中的信息不对称性等多重挑战。为破解上述困境, 完善开放许可规则必须始终贯彻市场与政策相结合的双重激励策略, 具体而言, 应从三方面进行政策干预: 调整许可费和年费结构以降低交易成本、完善市场进出机制以增强制度弹性、确立许可交易平台的信息对等与公平交易基准, 以期实现知识产权真正开放的科技进步战略。

关键词: 专利开放许可; 专利转化运用; 二元激励机制; 制内市场; 战略选择

中图分类号: D923.4; G301

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695 (2025) 22-0166-09

Research on the Incentive Strategy and Implementation Path of Open Licensing System from the Perspective of Patent Transformation and Utilization

Mei Shuwen, Gong Yi

(School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: Patent open licensing serves as a vital mechanism for promoting the transformation and application of intellectual property, playing a critical role in advancing technological progress and industrial innovation. However, practical issues such as low willingness to engage in open patent conversion and information asymmetry in open licensing disclosures reveal insufficient institutional incentives, which are reflected in official licensing fees, licensing declarations, and licensing platforms, thereby constraining the effectiveness of the patent open licensing system. By introducing the "market-in-state" theoretical framework and integrating market efficiency principles with strategic choice theory, this study proposes a dual architecture comprising institutional incentives and market-based incentives. The research findings indicate that the patent open licensing system is a key mechanism for achieving the transformation and application of patents. Its effective operation encompasses three incentive dimensions of economic, institutional, and platform-based, and revolves centrally around three fundamental elements: licensing fees, licensing effectiveness, and licensing platforms. The practice of China's patent open licensing system faces multiple challenges, including market imbalances in incentive mechanisms, lags in policy functions, and information asymmetry in the transaction process. To address the above dilemmas, improving open licensing rules must consistently adhere to a dual incentive strategy that combines market and policy approaches. Specifically, policy interventions should focus on three key aspects: adjusting the structure of official licensing fees to reduce transaction costs, improving market access and exit mechanisms to enhance institutional flexibility, and establishing benchmarks for information parity and fair trading on licensing platforms. These measures aim to achieve the strategic goal of true openness in intellectual property for scientific and technological advancement.

Key words: patent open licensing; patent commercialization; incentive mechanism; internal market; strategic choice

0 引言

专利开放许可作为《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第四次修订新设的一种特

别许可机制, 旨在降低交易成本, 打破科技成果转化过程中的信息差, 为新兴技术向新质生产力的转化提供关键支持。此后, 专利开放许可试点运行的

收稿日期: 2025-01-23, 修回日期: 2025-04-03

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“支持全面创新的知识产权制度体系构建研究”(23&ZD161)

政策文件相继出台,《中华人民共和国专利法实施细则(2023年修订)》于2024年正式施行,为专利开放许可的落地与执行提供规范性指导。2023年12月22日,上海技术交易所作为上海市专利开放许可试点单位签署首批合同,标志着上海市在专利开放许可领域的先行先试。国际上,专利开放许可制度在国外推行已逾百年,德国、意大利、俄罗斯、巴西等20多个国家先后建立开放许可制度。该制度通过简化许可流程、降低谈判成本,促进了专利资源的流通。全球趋势表明,开设将专利摆放在货架之上的“专利超市”,这种集中展示、明码标价的许可平台,正是专利开放许可制度的一种典型体现,有助于提高技术的可获取性和可交易性。

然而,国内大多数企业仍主要选择自行实施、授权许可他人使用、质押融资或发起专利侵权诉讼等运营途径,开放许可的商业价值挖掘仍显不足,对于技术溢出的影响也并不清晰。在制度设计上,专利开放许可目前面临的现实问题表现为许可官费经济激励的失调、开放许可声明的制度功能的滞后以及供需信息的不对称。在内在机制上,许可人是否有动力开放其高价值专利,专利年费减免等政策优惠是否会加剧政策寻租风险^[1],或造成低质量专利登记开放许可泛滥的反噬等问题亟待探究。单纯采取市场激励或政策激励的理论方式,均会进入“市场失灵”或“政府失灵”的制度陷阱,亟待理论的创新与指导。本文从制度和理论二向度引入法经济学相关理论,构建并论证“市场激励-战略选择”二元激励模式的可行性,分析专利开放许可激励策略的正当性与合理性,从而提出对于许可官费、许可声明的公布撤回和数字平台布局的适配性对策建议。

1 理论检视

产权激励的理论范式通常可追溯至边沁、穆勒为代表的功利主义思想,即效用最大化原理,其影响一批实证主义分析法学派学者对自由主义市场的推崇。笃信市场的古典经济学理论经在经济危机的冲击下不断修正,寻找新的理论和政策工具,凯恩斯等提出总需求管理理论,强调政府干预在经济稳定中的重要性^[2];波斯纳等将实用主义作为理论底色,综合经济学方法和自由主义,将交易成本概念应用于法经济学领域,同时运用需求规律、机会成本和允许自愿交换市场中资源利用价值最大化的趋向,将核心转为“效率”概念^[3]。

新时代学者愈发意识到政策体制对市场激励的作用。Child^[4]最早提出战略选择理论(strategic choice theory);冯晓青^[5]从知识产权战略高度出发,

在体系安排上遵循创造、运用、转化和管理全方位推进;张维迎等^[6]基于边界理论指出,在西方和东亚的政治经济体制中,国家和市场之间都存在边界,且市场领域是自治的。张维迎^[7]对产业政策和政府干预在经济发展中作用提出深刻质疑,认为创新的不确定性和人类认识能力的限制会导致激励机制的扭曲,成为产业改革的导火索,他倾向于认为市场机制比政府干预更为有效。相反,林毅夫^[8]则指出,有潜在比较优势的技术和产业配置升级是产业政策成功的基础,根据各种产业的特征,发挥好“有效市场”和“有为政府”的协同作用。郑永年等^[9]基于制内市场理论指出,西方各种形式的资本主义可概念化为“场内国家”(state in market),即由市场原则主导国家原则。与此相反,市场和国家这两个主体处于大致均衡的状态,但国家对市场的主导是常态,即不对称均衡,中国这种不对称均衡的政治经济体制可归纳为“制内市场”(market in state, MIS),即承认市场体制的存在,且市场是一个社会领域,总是在国家设定的规则和边界内运作。东亚新兴工业经济体以市场与国家的相互渗透为特征,法律和政治文化深入渗透进市场领域,尽管国家在干预和调节经济活动方面采取了不同手段,但必须遵循市场原则。刘强^[10]明确提出激励专利许可、利益均衡等原则,限制专利权人维持市场垄断地位和谈判地位优势的能力,逐步从卖方市场过渡到买方市场;Arora等^[11]提出“租金消散效应”,认为只有专利许可产生的收入效应大于租金消散效应,许可人才会实施许可,激励技术创新主体深度挖掘成熟技术蕴含的潜在价值,在产品开发进程中有效规避风险,降低成本,实现技术创新与应用两端的协同增效;Blair等^[12]从专利侵权损害赔偿角度提炼出的创新激励积极性的经济学一般模型;胡波^[13]认为,激励理论核心在于保持技术创新积极性,即在保障专利所有人合法利益的同时,平衡公众利益与社会利益,使专利能够被他人有效利用,实现利益共享和社会效益最大化。从理论脉络上观察,传统古典主义经济学基础的市场激励理论正在向市场和政策双重作用的二元激励理论(以下简称“二元激励理论”)嬗变,制内市场的理论论证成进一步强化了在我国运用双重激励模型的迫切性和必要性。

2 开放许可失衡的“市场-制度”缺陷

开放许可作为激励专利转化运用的“软法”之一,是二元激励理论在专利制度体系中的具体表现。检视现有法经济学中的激励理论,有必要跳出“自由市场经济”与“国家资本主义”两种体制对立的模式,通过提炼“制内市场”的概念来概括中国政治经济

体制的本质，实现市场等级制的存在和国家对市场的主导，这一思路尤其合理性。如何在国家和市场的互动中形成开放许可的有效激励，并能适应于其他政治、经济环境，是目前需要思考的难题。按照双重激励的标准进行检视，开放许可在推进专利转化运用的实际效果上仍有待改进，反映在经济激励、制度激励以及介于两者之间的中间平台激励的互相耦合^[14]，具体表现为市场失调性、功能滞后性和信息不对称性等3个方面。

2.1 专利开放许可经济激励的市场失调性

开放许可的制度初衷旨在激发全社会积极参与创新协同，推动创新范式从封闭式基础创新获取垄断性利润的初级范式，逐步迈向开放式创新要素联动发展新质生产力的进阶范式。然而，作为推动科技成果转化运用的政策方案，开放许可制度在2020年《专利法》实施后的实际应用活跃度，可以从专利许可率的变化中观察得到，该活跃度呈现出倒“U”型趋势（见图1），与发明专利产业化率持续稳步提高形成对比，高校与科研单位发明专利许可率亦保持在较低水平。实际上，英国与德国在专利开放许可制度已历经市场检验后在两国平稳运行，每年都会有占比相对稳定的授权专利依照相关规范流程主动进行登记。在推行产业化的市场机制下，中国的专利开放许可并未达到预期效果，公众与企业尚未充分认识到专利技术在转化运用过程中的深层价值，对实施许可行为的主动性和积极性不足。

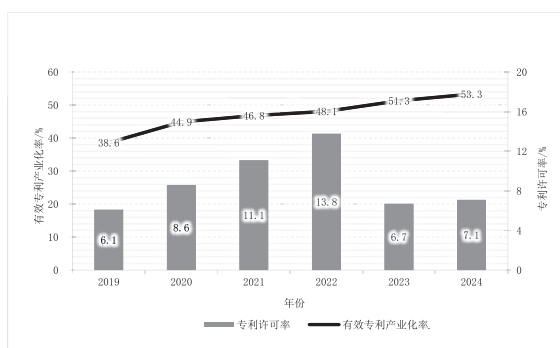


图1 2019—2024年我国专利许可率与专利产业化率对比

注：数据来源于《2024年中国专利调查报告》。

2.2 专利开放许可制度激励的功能滞后性

专利作为一种高度专用的技术成果，其交易不同于一般商品。专利权的许可涉及一系列复杂的技术细节、法律规范以及商业策略，这些因素共同构成了专利许可的复杂性。鉴于每一件专利的独特性，其价值并非可以通过统一标准或明确尺度来衡量。在寻求专利许可的过程中，被许可方往往需要投入大量的经济成本和时间资源，以完成对专利技术的

全面评估、法律风险的审慎分析以及商业潜力的细致考量。谈判过程本身即为一项耗时且成本高昂的活动，考验深厚的专业知识和谈判技巧。被许可方不仅要承担因谈判失败可能导致的时间和资源损耗，还要面对交易不确定性所带来的潜在风险。因此，专利许可的谈判成本和流程的复杂性问题较为突出，市场机制在调节谈判成本上亦存在激励不足的弊端。基于专利的独特性质与许可谈判市场激励不足的现状，有必要运用涵摄市场和政策的二元激励理论审视该项制度运行绩效，降低专利许可的门槛，提高专利技术的转化效率。

2.3 专利开放许可平台激励的信息不对称性

潜在的专利被许可方往往面临信息获取的难题，难以准确识别哪些专利权人愿意对外许可其专利，以及这些专利的许可费用和专利权人的联系方式。在选择合适的专利作为技术研发基础时，需要进行合理的政策布局。目前越来越多的科技型中小企业对科技创新的重视程度日益提升，然而，其中不少企业面临科技创新要素匮乏、专利产业化能力不足以及获取专利成本过高等问题。尤其是高校及科研院所的封闭性尤为明显，一旦开放许可，可能面临“国有资产流失”的质疑，此前市场化激励因此多有碰壁^[15]。截至2023年9月，国内高校有效发明专利拥有量达76.7万件，科研机构有效发明专利拥有量达22万件^[16]，合计占国内有效发明专利拥有量的25.3%，超过1/4。然而，我国高校发明专利实施率为16.9%，其中产业化率仅为3.9%^[17]，与国外高校的专利产业化率存在差距。

在新修订的《专利法》实施之前，专利许可市场的交易平台主要分为两大类：一类是由大型国有企业运营管理、通常由政府资助设立的专利平台^[18]；另一类是市场自发形成的具有中介性质的运营平台。前者虽有政府支持，但交易成本高昂，对科研机构以及中小科技创新企业的关注不足^[19]。潜在使用人在搜寻专利时犹如置身于信息迷宫，收获甚微，精准定位到与自身需求匹配专利的概率极低。后者现有的专利开放许可交易平台普遍缺乏权威性、高效性，且在信息披露方面不够透明直观。综上所述，政府在搭建公开透明平台的同时，应充分考虑社会环境、经济发展水平以及企业自身需求，降低交易成本和信息搜集难度，从而使得潜在的被许可方能够迅速找到与自身需求相匹配的专利。

3 专利开放许可费和年费设定的经济激励

专利开放许可制度的实施与效能发挥，通常最直接涉及许可费支出与年费减免的问题。依托精心设计的激励机制，专利开放许可费和年费在一定程

度上是对现有专利制度激励机制的强化,同时也可能涉及对专利制度约束机制的适度放宽。作为激励专利转化活动的核心规则,旨在纠正传统专利制度中“重申请、轻转化”的倾向^[20],弥补由此产生的制度性缺陷与不足。因此,如何通过激励机制提升相关主体的参与度与活跃度^[21],成为亟待解决的关键问题。从经济学激励的成本效益理论和功利主义说的角度出发,综合考量现有官费制度的现实因素和价值目标^[22],构建“二元激励”框架下的激励机制,是确保专利开放许可制度达到预期的关键。

3.1 效益兼顾公平的年费减免激励

专利年费减免机制为激励专利开放许可特设,是典型的财政激励型措施。与国外发展成熟的开放许可相较,我国专利权人在践行专利开放许可的主动性与积极性仍存在较大提升空间,当下多数专利权人仍持观望态度。在波斯纳^[23]推崇的实用主义激励理论的视角下,开放许可制度设计应以效益作为分配权利和义务的依据,坚持效率优先、兼顾公平的原则。从实际效能来看,专利年费减免属于被清晰界定的内在激励手段。它能够在一定程度上削减维系专利存续所需的成本支出,拓展许可谈判的余地,赋予专利权人更灵活的议价筹码。财政部、国家发展和改革委员会发布的《关于调整优化专利收费政策的通知》,明确表示对专利开放许可实施期间的专利年费减免15%^[24],一些地方政策甚至给出“零许可费、年费全部减免”等激励政策。从市场竞争角度,专利的高技术含量要求潜在的被许可方必须具备相应的技术理解和应用能力,即意味着购买相关专利可能存在不能适用而产生不必要消耗的风险。专利价值有可能随着时间推移和市场变化而发生变动,被许可人通过投资部分原本价值较低的专利,以期经过初期的市场开发,这些专利在后续能够成为价值较高的专利。高价值专利在本质上并不是专利开放许可制度的首选,较多情况下是由专利权人自行实施。作为最早实施专利开放许可制度的德国,其推行的社会主义市场经济模式的理论基础是以弗莱堡学派为首的经济理论,经由米勒·阿尔马克发展^[25],并试图把社会保障、社会正义等社会目标同个人主义的自由与首创性目标相统一,这与我国开放许可制度构建所考量的市场与政策相互配套的激励模式或有相通。基于“制内市场”理论特点,国家权力对市场的主导并非绝对,维持不对称均衡的体制结构是其功能之一。当国家对市场的权力过度扩张时,容易造成市场与政府间权力关系的失衡,这种失衡反而会削弱国家本身的权力。虽然开放许可的数量鼓励有其必要性,但应避免过

度激励和激励失灵^[26],年费减免规则既要衔接同类型专利优惠政策,也要契合专利开放许可的制度特色。质言之,开放许可的年费激励应基于二元激励理论,秉持多层次、利长远的目的而实施。

3.2 许可费基准的市场和战略考量

专利开放许可制度不仅承继《专利法》鼓励发明创造、保护专利权人的合法利益的核心目标,更重要的是盘活“沉睡”专利,拉动专利转化的产业链活力。财产正当性理论认为,个人对自身及其劳动成果拥有财产权^[27]。专利作为脑力劳动的创造性成果,具有可无限次重复利用的特性,追求专利运用的高效能与高效益,实现资源的最优配置与利用。以边沁功利主义为代表的幸福最大化原理^[28],该理论作为激励理论的范式之一,其核心目标逐渐演化为追求以最小的资源消耗取得最大效果。在确定许可费基准时,若完全依赖市场激励,可能导致不合理的收费标准或支付方式,从而消耗公共资源。基于“制内市场”理论,国家原则决定市场原则。当市场上既存的激励机制对新产品、新商业方法专利许可的研制开发激励不足时,有必要判断是否需要进行政策干预,进而实现对成果转化的政策激励。一方面,根据国家知识产权局发布的《专利开放许可使用费估算指引(试行)》(以下简称《指引》)中的指标体系,专利价值会随着时间与市场变化而产生经济价值的系数波动。专利许可费用的波动会维持在设定范围内,存在一定运行规律,但并非完全由市场决定。另一方面,专利开放许可费支付方式在一定程度上参照《中华人民共和国民法典》技术合同章对技术使用费支付方式的规定,包括一次总算或提成等多种方式。将专利产品销售收益中该专利技术的贡献部分作为参考基准,结合许可条件的差异和开放许可“一对多”特性,设置相应调整系数,将参考基准(即计算基数)和调整系数相乘,估算出专利开放许可使用费。第一种模式为一次总算,许可费数额较为确定,产生争议的可能性较小。第二种模式按照“入门费+提成”等涉及专利实施规模因素的方式认定,涉及产品销售额、市场占有率等诸多与专利实际推行状况紧密相连的变量要素,整体影响因子复杂。各方对这些因素的评估角度、核算标准以及预期走向可能存在较大差异,这种模式引发争议的可能性更高。由于开放许可费单价通常低于普通许可,从开放性特征和战略选择意义来看,为更好实现激励功能,建议采取第一种模式。基于知识财产权利的可转移性,专利共享准许被许可人依托原有专利,对既有专利成果进行灵活运用、深度挖掘以及再创造,从而实现专利技术的裂变式

增值以及科技生态的持续繁荣^[29]。

4 专利开放许可效力判定的制度激励

专利开放许可效力判定是实施开放许可的前提条件，也是达成市场激励的关键环节。在专利制度体系中，相关问题主要集中在许可声明的属性争议以及许可撤回等方面，这些问题也决定专利开放许可的进入与退出。目前对于合同性质属于要约说还是要约邀请说存在争议，从许可激励功能出发，综合设立目的、理论依据以及审查方式，推崇要约说或为更切合我国国情的学说。在专利退出过程中，专利权人可选择自主撤回声明，但若存在不符合法律规定的情形时，专利行政部门有权通过公告撤回声明。退出既可以是市场主体的自主选择，也包括公告撤回的制度干预，开放许可进入与退出的法律架构、审查机制以及撤销权的行使等均体现出较为明显的二元激励结构。

4.1 专利开放许可声明的激励属性

专利开放许可的效力问题本质上是激励机制的前置。专利开放许可声明属于专利权人自愿提交的、愿意许可任何单位或个人实施其专利的法律文件，并需明确许可使用费的支付方式和标准。除发明专利外，须另附专利权评价报告，以便准确知悉权利状态和保护范围。因此，声明作为合同，应满足标的、价款、履行方式等具体确定内容，满足合同的属性条件。然而，关于该声明究竟作为要约还是要约邀请，学界内外均有不同的声音，主要包括以英国为代表采纳的要约邀请模式，以及以德国为代表采纳的要约模式。国内一些学者主张将专利开放许可声明界定为要约邀请，认为许可使用费的确定交由双方当事人自由协商^[30]。另一些学者则认为，将声明定性为要约更为适宜^[31]。从激励缔约的市场角度而言，公告机制赋予专利开放许可声明较强的法律约束力，认定为要约较为适宜。首先，将专利开放许可声明界定为要约，保障许可合同交易确定性，并节约专利许可成本，原本的谈判环节将转化为既定的评估成本，不会增加专利权人的额外负担，也不会导致纠纷解决的行政和司法成本增加，更有利于合同合意的达成与实际履行。其次，专利开放许可的设立目的决定其制度定位区别于个别化磋商自主缔结的普通许可，具有推进专利转化的公共性，省去民事主体谈判。当然，若许可声明系自发而非通过专利行政部门向公众发布，且许可条件在声明中并不确定，专利权人作出的开放许可专利声明亦不能构成合同法上的要约。因此，专利开放许可声明的效力在于为专利权人和潜在的被许可人提供明确的法律

框架，通过公告机制确保双方的权益，并通过市场激励机制促进专利技术的广泛应用，以确保专利开放许可制度的顺畅运行和法律效果的确定性。

专利开放许可效力的认定应借助审查机制，展现市场激励的政策约束，发挥政府有为作用，以此解决私权行使中出现的公共问题。从专利的私法属性来看，专利行政部门不应轻易干涉，即使其具有社会性，但声明作为要约，以其契约属性，专利权人有权基于意思自治来自主决定合同内容，市场激励取得决定性的作用。当专利权人进行开放许可时，几乎无法有效监督被许可人的数量及具体实施行为，只能选择让渡部分监督权利并承受相应的许可费利益损失，因此存在审查的政策激励必要性。从专利行政部门的职责属性来看，作为特别法人中的机关法人，其设立初衷为履行公共职责，既无动力也无精力对开放许可声明进行实质审查。从二元激励理论上检视，开放许可声明原则上应进行形式审查，保证被开放许可的专利不存在排他性或独占性许可，以避免利益失衡。行政部门的介入并非必然体现为行政权力的行使，更多地是一种便于政策激励的管理手段。这些行为并非是对公民权利的限制，反而是私法自治的补充。政府作为协同治理角色，应尊重市场在创新激励中的决定性作用，最大限度地平衡双方的经济效益和社会价值。

4.2 专利开放许可撤回的双重激励

专利开放许可声明的撤回作为平衡专利权人自由与公共利益的一环，《专利法》第五十条第二款明确规定专利权人撤回专利开放许可声明的权利，其性质上属于自愿撤回，原则上应通过书面形式提出，并由专利行政部门进行公告，以确保撤回行为的公示性，体现出市场激励和政策干预的双重激励。首先，开放许可要约的撤回是在要约已经生效的情况下所为的意思表示，本质上赋予市场主体根据市场变化及时撤销的权利。基于法律语言解释学，尽管《专利法》使用了“撤回”的法律术语，但在专利开放许可声明被视作要约的情形下，许可人的意思表示已生效。撤回通常仅在要约未生效时可行，而要约生效后许可声明的终止行为则应视为撤销。要约的撤销存在限制情形，应当基于对受要约人信赖利益的保护而不得撤销。声明撤回的规范目的仅在于调整合同生效以及要约未生效两种情形，并未对要约生效后、合同生效前这段规则“留白”区间的权利义务关系进行梳理。

除专利权人的自愿撤回外，还存在专利行政部门公告撤回的情形。基于二元激励的角度进行解释，政府与市场之间的互动呈现为一种相互改造的关系。

在自主市场基础上的政策干预确保行政机关以保障制度的稳定和权威为出发点，对于不符合社会公共利益的专利开放许可作出撤回决定。尽管《专利法》未明确规定公告撤回的具体情形，但在实务中会参照《中华人民共和国专利法实施细则》《专利审查指南》中的形式审查标准执行，确保专利开放许可声明的合法性。与此同时，对撤回权进行限制还体现政策激励干预的限度^[26]。在现实中，市场经济的调节手段并非纯粹存在，社会和政府在不同程度上对其进行管理，而非完全放任市场力量的自我调节。《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》的政策解读指出，撤回开放许可声明应当取得全体共有人的书面同意，拥有正当理由，且不得附有任何条件。尽管该解读进一步明确规定，开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力，并列举出权利人可自主撤回的10种情形。对于正处在申请开放许可中的被许可人，应当提供一定的政策干预，一旦潜在专利使用人因信赖声明而采取准备工作，专利权人突然撤回声明可能导致对方损失，因而不应撤回，以确保专利开放许可运行的公正性、稳定性和可预见性。

5 专利开放许可信息共享的平台激励

专利开放许可不同于其他许可方式，需通过平台开展并发布专利开放许可声明。在信息化时代背景下，由于专利信息的不对称性、交易过程的复杂性，以及许可双方对许可条件的分歧，专利开放许可数字平台构建有其必要性。专利开放许可平台的构建同样应接受市场需求和战略选择的激励检验，不仅能够按照市场规律提供专利信息的集中展示，真正有效降低交易成本，而且应根据政策考量，为专利权人和潜在被许可人提供直接沟通、高效交易的渠道，促进专利的流通转化。

5.1 专利信息平台公示的激励要求

专利开放许可信息对称是降低制度成本、提高专利开放许可效率的关键。交易条件标准化、技术评估服务以及成本预测机制等多个方面，都与信息披露紧密相关。在众多专利权主体中，高校与科研机构是最需打破信息壁垒、实现知识产权价值最大化的专利权主体之一。破除高校专利转化的“反公地悲剧”，需要向潜在使用人给出明确的“信号灯”。因此，通过市场激励方式搭建公开、透明的平台，成为信息公示的市场选择，可以有效降低交易成本和信息搜集难度。将实施开放许可的各类专利成果集中整合并录入专门平台，使得被许可人能够无需深入探究专利权人的许可意愿、权利风险以及许可

成本，即可在多个选项中选择最符合其需求的专利。整个过程免除与专利权人谈判与磋商，从而提高专利向实际生产力转化的效率。

平台公示本身也是一种政策激励机制，在《专利开放许可试点工作方案》中，搭建许可信息发布平台是我国开展专利开放许可试点的首要任务。专利转化专项计划首批重点支持的试点省份，均陆续通过专利开放许可信息服务平台发布开放专利信息，并尝试采用多种平台运营模式。不同省份的专利开放许可平台在信息筛选机制的选择上存在较大差别。例如，湖北省在开放许可信息平台中公示了对开放专利的价值参考评级，为专利实施人提供更多参考依据。广州知识产权中心采用电商平台运营模式，对上传至平台的开放专利进行战略价值、市场价值、技术价值及经济价值等方面的综合评价。该种针对不同政策需求进行战略选择，激励不同市场主体采取不同市场模式的做法^[32]，值得其他省份信息平台广泛借鉴。换言之，从政策激励的角度看，在专利开放许可的推进行程中各地因地制宜。鉴于产业布局、技术资源储备、创新生态特质以及市场需求偏好等诸多差异，应紧密贴合本土实情，探索契合本地的独特发展路径。与此同时，各省份应积极开展调研活动，总结专利开放许可工作中的成功范例、创新举措及经验，推动全国范围内专利开放许可的高质量、均衡化发展。

5.2 专利开放平台许可交易的激励功能

专利开放许可交易条件的设立属于市场行为，专利权人在官方平台提交专利信息、市场评估报告以及其他必要性文件（见图2）。在信息披露方面，平台上的开放许可信息包括许可费用和其他条件，应当全面公开^[33]，以便被许可人做出决策；同时，专利的基本信息、法律状态、技术特点、许可条件等也应一并公布。从功能性视角剖析，专利许可交易全流程借力现代信息技术赋能，将海量专利信息呈现在公众视野，同时加速知识扩散与技术迭代，由此可见，信息平台的市场化程度是专利开放许可开展的关键要素。

不同于普通许可的市场激励模式，开放许可中交易双方没有直接沟通协商的过程。平台适度保留介入权，事前帮助专利权人和使用人牵线搭桥，提供标准化的平台交易流程；事后推动纠纷化解，规定合理的技术退出机制。根据专利开放许可制度的主旨，通过网络智能平台，统一管理所有申请开放许可的专利^[34]。首先，平台的智能化判断功能。平台可以对专利质量进行评估，从而生成年费减缴比例，确立专利预期使用费用指导价格。如果预期

专利使用费用与专利权人心理预期不符,专利权人可以自行修改。其次,平台的智能匹配功能。平台能够根据用户需求和专利特点,进行有效的交易匹配与撮合。提供在线谈判和签约系统,使许可双方能够在线达成许可协议。潜在被许可人可采用专利检索方式,根据专利内容提炼出技术主题、功能、应用等信息,找到对应的分类号在平台输入并检索,查找专利开放许可费信息,迅速缩小寻找范围,极大减少专利权主体的时间成本。当目标专利的专利

使用费过高时,可以在该平台上直接与专利权人进行协商;若双方自行协商不成,可申请平台管理方居中协调。再次,交易成功双方的许可费支付结算功能。专利权人如果想要撤回许可,可直接在网络智能平台上申请,只要补缴减免优惠的年费,不会产生路途交通成本。最后,平台的在线纠纷解决功能。交易双方可以一键提交包括在线调解、仲裁、行政裁决等纠纷解决申请,为交易双方提供快速、有效的纠纷解决途径。

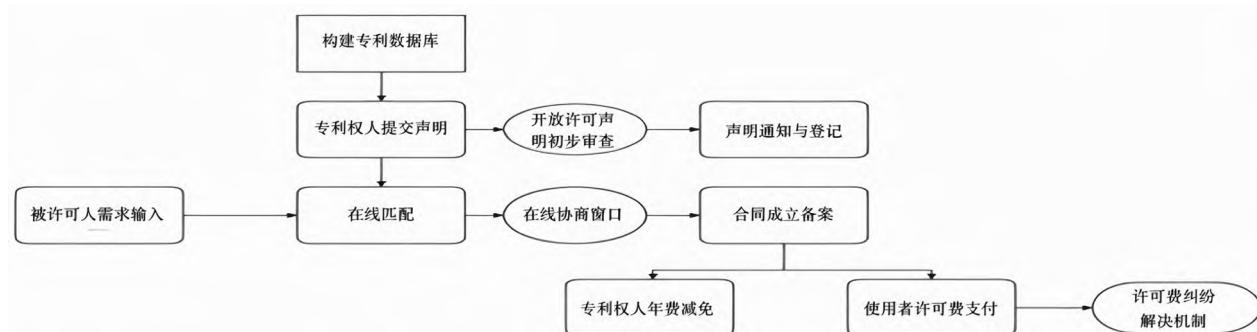


图2 专利开放许可数字化平台交易流程

6 优化专利开放许可制度的对策建议

针对专利开放许可激励机制存在的问题,有必要构建平衡市场自发调节与政府政策引导的双重激励机制。此二元激励机制完全融贯开放许可费用、开放许可效力和开放许可平台设置的全过程,实现经济激励、制度激励和平台激励的3层空间综合治理,为立法和政策的完善提供基本指引。从立法与政策角度,有必要针对可能出现的市场或政策失灵,运用二元激励手段规范双方的权利义务,维护专利开放许可制度的稳定性和公平性,实现从封闭式创新转向为开放式创新,最终达到促进科技进步和经济发展的目标。

6.1 理论基础:“市场-战略”的二元激励结构

传统解释专利开放许可制度的理论路径多引自新制度经济学。该理论认为,若不考虑交易成本,讨价还价后将实现最有效的资源配置,而无需考虑最初分配。然而,实践中许多福利最大化的重新分配方案往往会被放弃,原因在于交易成本可能很高,法律应当促成消除交易成本的结果。经济学意义上的理性人预设表明,在市场环境下,只有存在激励因素,才会促使专利转化,追逐效益最大化^[35]。理性许可人愿意让他人使用其手中价值尚未充分最大化的专利,被许可人也乐意追逐高价值专利技术。专利开放许可中的“市场-战略”二元激励结构具有以下特点:首先,构建市场激励为主体、政策选择为辅助的激励格局。从制度正当性来看,适时权

衡市场与政府作用,实现该制度真正的开放性,不能单纯倚仗市场激励,应引入战略选择^[36],彰显开放许可制度的公共性和普遍性特点。其次,公平与效率的价值目标贯穿二元激励的始终。单凭发明人一己之力,难以使其发明创造的成果得到充分实施,这对社会整体生产效率而言也是一种损失。最后,凸显知识产权私权属性与解决公共问题的双重功能。对于创新主体而言,许可的达成依赖于交易成本的考量、专利的质量和市场需求情况以及市场供需的有效对接^[37]。综合专利开放许可的这些特性,在政策鼓励下能够提升专利转化应用的积极性,通过开放创新的模式推进累进型技术的进步。

专利开放许可中的“市场-战略”二元激励结构贯穿于费用确定、效力判定和平台打造的全该过程。首先,在专利费用确定时,应坚持“合理补偿”(reasonable remuneration)的基本原则。合理补偿是市场和战略共同作用的结果。开放许可激励对象从专利申请领域向专利实施领域的转变,“补偿”应作为专利开放许可费用确定的基调,激励专利权人及其他相关主体投入必要的智力和经济资源,以进行发明创造的研究、开发及商业化应用。其次,开放许可效力的确定与否定,体现市场主体自主交易权和政府介入共同激励需求。基于“制内市场”理论,政府的激励措施应以不扭曲市场竞争为前提;基于边界理论,旨在避免过度干预导致市场机制失灵。最后,开放许可平台的打造既是市场选择的结果,

也体现出政策的扶持和干预^[38]，与经济发展水平和社会民生正相关。若放弃战略选择理论支持的政府干预，部分专利信息将永远以低级状态分散地存在于公共领域，转化效能被减弱^[39]。通过专利开放许可能够惠及中小企业，在促进技术产业化的同时，实现激励规则价值目标的合理定位和机制功能的有效发挥。

6.2 具体建议：完善专利开放许可的立法与政策

(1) 完善《专利法》第五十条和五十一条，增加撤回公示的合理缓冲期和年费减免提出期规定。具体内容是：1) 在第五十条后增加“有理由证明开放许可申明撤回影响第三方利益，潜在专利使用人可以请求专利权人承担缔约过失责任，并赔偿因此造成的必要损失”的规定，合理缓冲期的设置更加明确保护潜在权利许可人的信赖利益，确保专利开放许可实施转化的使用率。2) 明确将专利年费减免在五十一条第二款中的“实施期间”提前至专利开放许可声明的“提出阶段”。参酌英国、德国专利法规定，专利权人声明开放许可后该专利缴纳的年费应减少一半。

(2) 修改《专利法实施细则》第八十七条，并增设开放许可期间内权利人对许可费的异议、监管和事后调整机制。将第八十七条备案机制中专利行政部门的介入限定在形式审查的范围内^[35]，接受开放许可的企业在开放许可达成后，应积极向国家知识产权局进行备案，以维护其获得许可的优先效力，防止权利人在开放许可期间对专利进行处分。增设异议和事后调整制度的规定内容为：权利人在预先设定好的价格区间内，自主灵活调整价格，不必另行撤回专利开放许可。价格区间一经确定，应保持其基本的稳定性与连贯性，不能完全按照专利权人或他人的申请轻易频繁变动。初始定价通常综合考量研发投入成本、技术的前沿稀缺程度、预期市场收益以及行业同类竞品价格标杆等多方面关键因素，进而框定出相对合理且经过严谨论证的价格区间。唯有确保事先定价区间的相对平稳，才能避免恶意价格操控的不良竞争，维护开放许可行为的公示公信效力。倘若专利价格出现异常波动，逾越预先拟定的价格区间，应撤回正在生效的开放许可声明，暂停交易进程，并重新申请大幅调整价格策略。监管制度规定，针对失信或资金状况不良的企业或机构，可要求被许可人定期提交专利实施的会计账簿，对实施收益和实施情况进行记录并审核。

(3) 修改《专利开放许可使用费估算指引（试行）》，确定专利开放许可费官费区间式定价。在具体补偿激励上，可以分为3个部分：经济投入、

预期利益以及合理利润。以许可费认定为例，按照《专利审查指南》规定，许可使用费以固定费用标准支付的，一般不高于2 000万元；以提成费支付的，一般不高于净销售额的20%或利润额的40%。许可使用费高于上述标准的，引导专利权人通过普通许可等方式进行许可。在英国葛吉案中，许可费补偿由“成本（研发与销售）+合理利润”构成。该模式既可保证权利人在定价环节的自主决策，并形成开放专利价格波动幅度稳固的价格锚定机制，内置规则与动态调控机制，缓冲市场短期波动、供需瞬时失衡以及行业非理性竞争等外部冲击，对接推荐定价模式的运行逻辑。因此，建议允许专利权人在开放许可声明中设定基于市场条件的许可费用调整条款，以便根据市场变化适时调整许可费用。

(4) 出台专利开放许可平台建设标准。该标准的具体内容包括：1) 平台设立的基本条件。在解决专利供需对接问题上，实施差异化推广对接措施和精准对接市场需求的策略。通过分层次、分类型的智能化匹配，解决“对接什么”“谁来对接”和“如何对接”这3个关键问题，从战略选择角度确保专利信息入库。2) 平台设立的基本模式。将提升专利质量作为推动专利转化运用的基础性工作，允许政府主导型和市场主导型两类平台共存，强化质量源头治理和前瞻性部署。3) 平台设立的基本功能。平台作为承载专利转化运用发布机制功能的重要载体，在具备基本信息发布功能的同时，实现智能化判断功能、智能匹配功能、许可费支付结算功能以及在线纠纷解决功能的有机统一。4) 平台设立的运行机制。涵盖高校科研人员科技成果转化运行机制、中小企业技术获取对接机制以及专利转化运营服务提供机制等3个方面的机制，建成高效专利转化运用体系。

7 结论

本文通过对专利开放许可制度的运行逻辑与激励机制进行系统性分析，得出以下主要结论：第一，专利开放许可制度是实现专利转化运用大势所趋的关键机制^[40]。其有效运行涵盖经济、制度与平台3个激励维度，并核心围绕许可费用、许可效力与许可平台三大基本要素展开。第二，基于二元激励理论的检视表明，当前我国专利开放许可制度的实践面临多重挑战，主要表现为激励机制上的市场失调性、政策功能上的滞后性以及交易过程中的信息不对称性，这些因素制约了该制度效能的充分发挥。第三，为破解上述困境，完善开放许可规则必须始终贯彻市场与政策相结合的双重激励策略。具体而

言,未来的政策供给与制度优化应聚焦于3个方面:一是强化市场调节作用,通过合理的定价机制和利益分配实现经济效益共享,并精准把控专利的进入与退出;二是加强体系规范,完善法律法规以提供稳定预期;三是推动平台建设,建立统一、开放、透明的信息服务平台,降低交易成本。

综上所述,通过经济、制度和平台的三重激励协同,推动高校、科研机构、企业、政府及服务机构的多元主体深度互动,是激发专利权人与使用人参与积极性,支持中小企业以更低成本获取专利技术,最终实现开放许可制度价值的可行路径。

参考文献:

- [1] 刘夏,陈栗,王欣宇.专利开放许可的知识溢出效应研究:基于英德两国的准自然实验[J].科技进步与对策,2024,41(12): 105-115.
- [2] KEYNES J M. The general theory of employment, interest and money [M]. Amherst: Prometheus Books, 1997:331.
- [3] 吴益芳.从法经济学到法伦理学:“科斯定理”到“波斯纳定理”的伦理演变[J].齐鲁学刊,2016(5): 94-98.
- [4] CHILD J. Organizational structure, environment and performance: the role of strategic choice [J]. Sociology, 1972,6(1): 1-22.
- [5] 冯晓青.未来产业创新生态培育的知识产权战略研究[J].社会科学辑刊,2024(5): 101-111.
- [6] 张维迎,林毅夫.政府的边界[M].北京:民主与建设出版社,2017: 101.
- [7] 张维迎.市场的逻辑:第三版[M].西安:西北大学出版社,2019:101.
- [8] 林毅夫.新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架[M].北京:北京大学出版社,2012: 56.
- [9] 郑永年,黄彦杰.制内市场:中国国家主导型政治经济学[M].邱道隆,译.杭州:浙江人民出版社,2021: 96.
- [10] 刘强.专利开放许可费认定问题研究[J].知识产权,2021(7): 3-23.
- [11] ARORA A, FOSFURI A, RØNDE T. Managing licensing in a market for technology [J]. Management Science, 2013, 59(5): 1092-1106.
- [12] BLAIR R D, COTTER T F. Intellectual property: economic and legal dimensions of rights and remedies [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005: 155.
- [13] 胡波.专利共享行为研究[J].知识产权,2019(12): 71-76.
- [14] 曹新明,马子斌.基于激励理论的人工智能发明人身份探究[J].科技与法律(中英文),2021(2): 42-50.
- [15] 卫成义.平台权力-法律关系的理论构造与规范控制[J].南京邮电大学学报(社会科学版),2024,26(3): 31-40.
- [16] 中国政府网.加快推动高校科技成果向现实生产力转化[EB/OL].(2023-10-26)[2025-04-01].https://www.gov.cn/xinwen/jdzc/202310/content_6912295.htm.
- [17] 国家知识产权局.2022年中国专利调查报告[R].北京:国家知识产权局,2022.
- [18] 毛昊.中国专利质量提升之路:时代挑战与制度思考[J].知识产权,2018(3): 61-71.
- [19] 刘阳子,李倩.推动一批高价值专利实现产业化[N].知识产权报,2023-11-01(12).
- [20] 陈鹏玮.面向新质生产力的专利体系高质量发展:专利开放许可制度的作用机制与优化路径[J].科技进步与对策,2024,41(20): 13-22.
- [21] 胡建新.我国专利当然许可制度的构建[J].知识产权,2016(6): 86-90.
- [22] 倪晓洁.专利开放许可的制度价值及其运行前瞻[J].中国发明与专利,2019,16(12): 35-40,56.
- [23] 波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,译.北京:法律出版社,2012: 133-135.
- [24] 财政部,国家发展和改革委员会.关于调整优化专利收费政策的 通知[EB/OL].(2024-07-15)[2025-04-01].https://dhq.nc.gov.cn/dhqrmzf/jsjff/202412/43afed494ec04180986014c38c22bb2e.shtml.
- [25] 刘光耀.德国社会主义市场经济:理论、发展与比较[M].北京:中共中央党校出版社,2006: 130.
- [26] 李慧阳.当然许可制度在实践中的局限性:对我国引入当然许可制度的批判[J].电子知识产权,2018(12): 68-75.
- [27] 刘鑫.专利当然许可的制度定位与规则重构:兼评《专利法修订草案(送审稿)》的相关条款[J].科技进步与对策,2018,35(15): 113-118.
- [28] 边沁.道德与立法原理导论[M].时殷弘,译.北京:商务印书馆,2000: 57-64.
- [29] 朱雪忠.辩证看待中国专利的数量与质量[J].中国科学院院刊,2013,28(4): 435-441.
- [30] 黄玉烨,李建忠.专利当然许可声明的性质探析:兼评《专利法修订草案(送审稿)》[J].政法论丛,2017(2): 145-152.
- [31] 何培育,李源信.基于博弈分析的开放许可制度优化研究[J].科技管理研究,2021,41(12): 165-171.
- [32] 罗莉.我国《专利法》修改草案中开放许可制度设计之完善[J].政治与法律,2019(5): 29-37.
- [33] 刘强.我国专利开放许可声明问题研究[J].法治社会,2021(6): 34-49.
- [34] 邓琪,储翔.专利开放许可平台运营模式探讨:基于三地试点数据[J].中国发明与专利,2023,20(5): 47-53,65.
- [35] 付子堂,孟甜甜.激励型法的学理探析:以美国《拜杜法案》为切入点[J].河南财经政法大学学报,2014,29(3): 60-66.
- [36] 斯密.国富论[M].富强,译.北京:北京联合出版公司,2014:61-73.
- [37] 刘鑫.“道义”与“功利”之间:专利制度伦理证成的路径选择与框架设计[J].华中科技大学学报(社会科学版),2021,35(6): 75-86.
- [38] 王若雅,周耀东,李宛华.中国高校专利转化激励政策的实施效果研究[J].中国软科学,2023(4): 20-32.
- [39] 陈扬跃,马正平.专利法第四次修改的主要内容与价值取向[J].知识产权,2020(12): 6-19.
- [40] 易继明.专利法的转型:从二元结构到三元结构:评《专利法修订草案(送审稿)》第8章及修改条文建议[J].法学杂志,2017,38(7): 41-51.

作者简介:梅术文(1975—),男,湖北黄梅人,博士生导师,教授,博士,主要研究方向为知识产权法、知识产权政策评价;龚旸(2002—),女,江苏南通人,硕士研究生,主要研究方向为知识产权法、经济法。

(责任编辑:梁春丽)